

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1418/2539

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน

จำกัด

โจทก์

นางสาว ลออหรือจุฑามาส ผลคำสุข กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์โดยอ้างว่าเมื่อโจทก์ยื่นอุทธรณ์แล้วก็ได้ติดตามเพื่อทราบคำสั่งตลอดมาแต่ไม่สามารถทราบคำสั่งได้เนื่องจากเจ้าพนักงานศาลแจ้งว่าคำสั่งยังไม่ลงมาและยังหาสำนวนไม่พบโจทก์จึงไม่สามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ภายในกำหนดได้กรณีมีเหตุสุดวิสัยเห็นว่าพฤติการณ์ตามฎีกาของโจทก์ดังกล่าวหาใช่เป็นกรณีมีเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23ไม่แต่เป็นเพียงกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษเท่านั้นเมื่อโจทก์มิได้ขอขยายระยะเวลาก่อนสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ศาลจึงไม่อาจอนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ได้

คดี นี้ สืบเนื่อง มาจาก โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกันชำระ
เงิน จำนวน 176,720 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ศาลชั้นต้น มี คำพิพากษาเมื่อ วันที่ 4
มีนาคม 2536 ว่า ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ เงินจำนวน 63,500 บาท แก่
โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย วันที่ 31 มีนาคม 2536 โจทก์ ยื่น คำร้องขอ ขยาย ระยะเวลา
ยื่น อุทธรณ์ ออก ไป อีก 15 วัน นับแต่วัน ครบ กำหนด อุทธรณ์ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง
อนุญาต ให้ ขยาย ระยะเวลา อุทธรณ์ออก ไป อีก 15 วัน นับแต่ วัน ครบ กำหนด
อุทธรณ์ โจทก์ ยื่น อุทธรณ์วันที่ 20 เมษายน 2536 และ โจทก์ ลงลายมือชื่อ ไว้ ใน
อุทธรณ์ เพื่อ มาทราบ คำสั่ง ใน วันที่ 27 เมษายน 2536 ถ้า ไม่มา ให้ ถือว่า ทราบ
คำสั่ง แล้ววันที่ 21 เมษายน 2536 ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า ครบ กำหนด ขยาย ระยะเวลา
อุทธรณ์ ให้ โจทก์ วันที่ 19 เมษายน 2536 โจทก์ ยื่น อุทธรณ์ พ้น กำหนดจึง
ไม่รับ อุทธรณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2536 โจทก์ ยื่น คำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาล ชั้นต้น
ที่ไม่รับ อุทธรณ์ และ ยื่น คำร้องขอ ขยาย ระยะเวลาอุทธรณ์ คำสั่ง ดังกล่าว มา
ด้วย ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง คำร้องขอ ขยายระยะเวลา ว่า ยัง ไม่มี เหตุ เปลี่ยนแปลง
คำสั่ง เดิม ให้ยก คำร้องและ มี คำสั่ง คำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง ว่า โจทก์ ยื่น อุทธรณ์ คำ
สั่งที่ไม่รับ อุทธรณ์ พ้น กำหนด แล้ว จึง ไม่รับ อุทธรณ์ คำสั่ง

โจทก์ อุทธรณ์ คำสั่งศาล ชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "โจทก์ ยื่น อุทธรณ์ เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2536 และ
โจทก์ ลงลายมือชื่อ ไว้ ใน อุทธรณ์ เพื่อ มา ทราบ คำสั่ง ใน วันที่ 27 เมษายน 2536
ถ้า ไม่มา ให้ ถือว่า ทราบ คำสั่ง แล้ว ต่อมา วันที่ 21 เมษายน 2536 ศาลชั้นต้น มี
คำสั่ง ไม่รับ อุทธรณ์ ของ โจทก์ ดังนั้น เบื้องต้น ถือได้ว่า วันที่ 27 เมษายน 2536

เป็น วันนัด ที่ ศาลชั้นต้นได้ กำหนด ไว้ ให้ โจทก์ มา ฟัง คำสั่ง เกี่ยวกับ อุทธรณ์ ของ โจทก์ และ ถ้าโจทก์ ไม่มา ก็ ให้ ถือว่า ทราบ คำสั่ง ดังกล่าว โดยชอบ แล้ว ด้วย ที่ โจทก์กล่าวอ้าง ใน ฎีกา ว่า เมื่อ โจทก์ ยื่น อุทธรณ์ แล้ว ก็ ได้ ติดตาม เพื่อ ทราบคำสั่ง ตลอดมา แต่ โจทก์ ไม่สามารถ ทราบ คำสั่ง ได้ เนื่องจากเจ้าพนักงาน ศาล แจ้ง ว่า คำสั่ง ยัง ไม่ ลง มา และ ยัง หา สำนวน ไม่พบ จน กระทั่งวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 เจ้าพนักงาน ศาล หา สำนวน พบ และ โจทก์ ทราบคำสั่งศาล ชั้น ต้น ไม่รับ อุทธรณ์ ใน วัน ดังกล่าว โจทก์ จึง ไม่สามารถยื่น อุทธรณ์ คำสั่งศาล ชั้น ต้น ที่ ไม่รับ อุทธรณ์ ภายใน กำหนด ได้กรณี จึง มีเหตุ สุดวิสัย ที่ โจทก์ มีอาจ จะ ก้าวล่วง เข้า ไป ดำเนินการ เองได้ นั้น เห็นว่า พฤติการณ์ ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ดัง กล่าว หาใช่ เป็นกรณี ที่ มีเหตุ สุดวิสัย ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23ไม่ แต่ เป็น เพียง กรณี ที่ มี พฤติการณ์ พิเศษ ดังกล่าว เท่านั้น ดังนี้หาก โจทก์ จะ ไม่ให้ ถือว่า โจทก์ ทราบ คำสั่ง ดังกล่าว ใน วันที่ 27 เมษายน2536 โจทก์ ก็ จะ ต้อง ขอ ขยาย ระยะเวลา ที่ กำหนด นัด ไว้ ใน วันที่ 27 เมษายน2536 ออก ไป ก่อน สิ้น ระยะเวลา ดังกล่าว ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 23 แต่ โจทก์ หา ได้ ดำเนินการ ดังกล่าว ไม่ จึง ต้อง ถือว่าโจทก์ ได้ ทราบ คำสั่งศาล ชั้นต้น ที่ ไม่รับ อุทธรณ์ ของ โจทก์ ใน วันที่27 เมษายน 2536 แล้ว ที่ โจทก์ ฎีกา ว่า เพิ่ง ทราบ คำสั่งศาล ชั้นต้นดังกล่าว เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2536 จึง ไม่อาจ รับฟัง ได้ ศาล จึงไม่อาจ อนุญาต ให้ โจทก์ ขยาย ระยะเวลา อุทธรณ์ คำสั่งศาล ชั้นต้นที่ ไม่รับ อุทธรณ์ ของ โจทก์ และ มี คำสั่ง ให้ รับคำ ร้อง อุทธรณ์ คำสั่งที่ ไม่รับ อุทธรณ์ ของ โจทก์ ไว้ พิจารณา ต่อไป ดัง ฎีกา ของ โจทก์ ได้คำ พิพากษา ศาลอุทธรณ์ จึง ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ไพศาล รางฆาญ-อร่าม หุตางกูร-สมพล สัตยาภิธาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23หมายถึงเหตุที่ทำให้ศาลไม่สามารถมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาหรือคู่ความมีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลาที่กฎหมายให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เหตุสุดวิสัยไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งไม่มีใครอาจป้องกันได้ตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8หากมีพฤติการณ์นอกเหนือที่ศาลไม่อาจมีคำสั่งขยายเวลาให้ก่อนสิ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาย่อมนับได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วอาทิกกรณีเจ้าหนี้ปฏิเสธหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา119โดยส่งทางไปรษณีย์ถึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าไป1วันถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่695/2509)หรือกรณีที่จำเลยติดต่อกับและทำนิติกรรมกับผู้ร้องโดยใช้ชื่อที่เปลี่ยนใหม่ต่อมาจำเลยถูกฟ้องและศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในชื่อเดิมโดยผู้ร้องไม่ทราบถือว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษและเป็นกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยด้วย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2999/2531)แต่ถ้าเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดบกพร่องการเพิกเฉยไม่ชวนขวยรีบดำเนินการหรือเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างทนายความกับตัวความแล้วไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอาทิตนายจำเลยอ้างว่าไม่ทราบผลคดีเพราะจำเลยไม่แจ้งให้ทราบเพียงทราบเมื่อพ้นอายุอุทธรณ์แล้วไม่ใช่เหตุสุดวิสัย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1522/2525)ทนายจำเลยนับกำหนดระยะเวลาในการยื่นฎีกาผิดพลาดไม่ใช่เหตุที่ศาลจะสั่งขยายเวลาได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่798/2525)หรืออ้างว่าทนายป่วยรถเสียฝนตกน้ำท่วมการจราจรติดขัดหาเงินมาวาง

ศาลไม่ทันเหล่านี้นี้ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย(คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่604/2524,171/2520และ1094/2514)ส่วนกรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1418/2539นี้โจทก์อ้างว่าไม่สามารถทราบคำสั่งศาลชั้นต้นได้เนื่องจากเจ้าพนักงาน
ศาลแจ้งว่าคำสั่งยังไม่ลงมาและยังหาสำนวนไม่พบศาลฎีกาเห็นว่าเหตุดังกล่าวเป็น
เพียงกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษมิใช่เหตุสุดวิสัยดังนั้นโจทก์จึงต้องยื่นคำร้องขอขยาย
ระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ?นเรศวร
สุนทร?